بنك الجزائر
BANK OF ALGERIA

نظام رقم 25-01 مؤرخ في 12 رمضان عام 1446 الموافق 12 مارس 2025، يحدد شروط اعتماد مسيّري المؤسسات الخاضعة

إنّ محافظ بنك الجزائر؛

- بمقتضى القانون رقم 23-09 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتضمن القانون النقدي والمصرفي،
- وبمقتضى القانون رقم 24-02 مؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024، يتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 22 شوال عام 1443 الموافق 23 مايو سنة 2022 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 صفر عام 1437 الموافق 17 نوفمبر سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين عضو بمجلس النقد والقرض،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024 والمتضمن تعيين عضو في مجلس إدارة بنك الجزائر،
- وبمقتضى النظام رقم 92-05 المؤرخ في 17 رمضان عام 1412 الموافق 22 مارس سنة 1992، يتعلق بالشروط التي يجب أن تتوفر في مؤسسي البنوك والمؤسسات المالية ومسيّريها وممثليها،
- وبمقتضى النظام رقم 06-02 المؤرخ في أول رمضان عام 1427 الموافق 24 سبتمبر سنة 2006 يحدد شروط تأسيس بنك ومؤسسة مالية وشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة مالية أجنبية،
- وبمقتضى النظام رقم 23-01 المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1445 الموافق 21 سبتمبر سنة 2023، يتعلق بشروط الترخيص بتأسيس مكاتب صرف، واعتمادها ونشاطها،
- وبمقتضى النظام رقم 24-01 المؤرخ في 25 رجب عام 1445 الموافق 6 فبراير سنة 2024 يحدد شروط الترخيص بتأسيس بنك ومؤسسة مالية،

- وبمقتضى النظام رقم 24-03 مؤرخ في 18 محرم عام 1446 الموافق 24 جويلية سنة 2024 يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها؛
- وبمقتضى النظام رقم 24-04 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 13 أكتوبر سنة 2024، والمتعلق بالشروط الخاصة للترخيص بتأسيس واعتماد وممارسة نشاط البنك الرقمي،
- وبعد الاطلاع على مداولة المجلس النقدي والمصرفي بتاريخ 12 مارس 2025؛

يصدر النظام الآتي نصه:

المادة الأولى: — يهدف هذا النظام إلى تحديد شروط اعتماد مسيّري البنوك والمؤسسات المالية وفروع البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية ومزودي خدمات الدفع والوسطاء المستقلين في السمسرة ومكاتب الصرف، المشار إليهم أدناه بـ: «المؤسسات الخاضعة».

المادة 2: — يقصد في مفهوم هذا النظام بـ:

- المسيّرين: الاطارات المسؤولة الذين يتم تعيينهم من أجل التحديد الفعلي لتوجيه ومراقبة نشاط المؤسسة الخاضعة، ومسؤولية تسييرها، أي:
  أ. أعضاء ورؤساء الهيئة المداولة؛
  ب. الشخصان اللذان يشغلان أعلى المناصب في السلم الهرمي للسلطة التنفيذية ونواب المديرين العامين؛
  ج. أعضاء مجلس المديرين ورئيسه.
- التأهيل: امتلاك الكفاءات والنزاهة اللازمة، طبقا للأنظمة المعمول بها، لتولي وظيفة مسيّر.
- الهيئات الاجتماعية:
  أ. الجمعية العامة للمساهمين؛
  ب. الهيئة المداولة: مجلس الإدارة، مجلس المراقبة؛
  ج. الهيئة التنفيذية: المديرية العامة، مجلس المديرين أو أي هيئة أخرى مسؤولة عن الإدارة التنفيذية للمؤسسة الخاضعة.

الفصل الأول
أحكام عامة

المادة 3: — يجب على المؤسسات الخاضعة التأكد مسبقا من أن الشخص الذي سوف يتم تعيينه، لتولي وظيفة مسير، يستوفي شروط التأهيل الضرورية لممارسة هذه الوظيفة.

المادة 4: — يجب على الشخص المعين بصفة مسير من طرف الهيئة المؤهلة للمؤسسة الخاضعة، الحصول على الاعتماد من محافظ بنك الجزائر، لمباشرة أعماله بصفة قانونية.

المادة 5: — يجب على مسؤول المؤسسة الخاضعة المعنية المخول له، أن يوجه إلى محافظ بنك الجزائر طلبا

لاعتماد الشخص المعين بصفة مسير، في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ هذا التعيين، مدعوما بملف تحدد مكوناته بموجب تعليمة لبنك الجزائر.

يجب أن يتم تقديم طلب الاعتماد المتعلق بوظيفتي رئيس مجلس الإدارة والمدير العام، مقرونا بالالتزام بمبدأ الفصل بين هاتين الوظيفتين.

يمكن للمصالح المؤهلة لبنك الجزائر المكلفة بفحص الملف، أن تطلب أي معلومة إضافية تعتبرها ضرورية لعملية تقييمه.

المادة 6: — يمنح محافظ بنك الجزائر الاعتماد لمسيّر معيَّن في مؤسسة خاضعة، إذا استوفى الشروط المنصوصة عليها في التشريع والتنظيم الساري المفعول، المنظمة للوظيفة المزمع توليها.

يبلّغ قرار اعتماد المسيّر من طرف الأمين العام للمجلس النقدي والمصرفي.

الفصل الثاني
المتطلبات المتعلقة بالتأهيل

المادة 7: — دون الاخلال بأحكام المادة 87 من القانون 23-09 المؤرخ في 03 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو 2023، المذكور أعلاه، يجب على الشخص المعين لممارسة وظيفة مسيّر أن يستوفي حتميا المتطلبات المشترطة، الاتية:

- استيفاء معايير نزاهة عالية، ما يدّعي عدم وجود أدلة ملموسة أو عناصر معلومات موثوقة تثبت أن الشخص المعني كان أو لايزال موضوع:

أ. تسجيل في القائمة الموحدة للجنة العقوبات لمجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة أو في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الارهابية؛

ب. إدانة جزائية للتزوير أو استعمال المزور؛

ج. عقوبات إدارية أو تأديبية لإخلال جسيم بالالتزامات المهنية أو الأخلاقية؛

د. تورط في وقائع أو أحداث أو حوادث متعلقة بوظائف سابقة، والتي مست باستقرار النظام المصرفي والمالي؛

هـ. أي تضارب في المصالح من شأنه ان يمس بموضوعية واستقلالية اتخاذ القرار، مع الأخذ بعين الاعتبار، مصالحه الاقتصادية والمناصب التي شغلها مؤخرا وعلاقاته الشخصية والمهنية مع المساهمين والمستفيدين الحقيقيين والأطراف ذات الصلة والأشخاص المعرضون سياسيا ومستخدمي المؤسسة الخاضعة، وكذا المشاركة في هيئة مداولة أو تنفيذية ذات مصالح متضاربة.

- أن تكون لديه الكفاءات اللازمة بالنظر:

أ. للمعارف المكتسبة مدعمة بشهادة التعليم العالي و/أو مؤهلات جامعية، تلبي متطلبات الوظيفة، لا سيما في المجالين المصرفي والمالي؛

ب. الخبرة المكتسبة من خلال الوظائف المُمَارسة سابقًا في القطاع المصرفي والمالي أو في قطاع آخر ذي صلة بالمهام التي سيؤديها.

- تخصيص الوقت الكافي، اللازم لتأدية المهام الموكلة؛
- تقديم قيمة مضافة كعضو:

أ. في الهيئة المداولة، بالمساهمة في تنويع تشكيلتها وكذا استغلال كفاءات فردية تكميلية.

ب. في الهيئة التنفيذية، بالمساهمة في تحسين الكفاءة الجماعية للفريق المسؤول عن تسيير المؤسسة الخاضعة.

المادة 8: — يجب على المؤسسات الخاضعة التأكد من أن المسيّرين يستوفون، بصفة دائمة، للمتطلبات المتعلقة بالتأهيل المنصوص عليها في هذا النظام، عند تعيينهم وطيلة فترة ممارسة وظيفتهم أو عهدتهم.

يجب على المؤسسات الخاضعة، بعد موافقة الجمعية العامة للمساهمين وتحت إشراف الهيئة المداولة، أن تضع جهاز فعال للتقييم ومراقبة تأهيل مسيّريهم. ويتعين عليهم إعداد ملخص لتقييم التأهيل، يحدد نموذجه بموجب تعليمة بنك الجزائر.

يجب على المؤسسات الخاضعة أن تُجري، عملا بمبدأ التناسبية، ودرجة التعرض وقبول المخاطر، التعديلات الضرورية لتكيف هذا الجهاز، وفقا لحجمها وشكلها القانوني ومجال نشاطها الخاص.

المادة 9: — يجب كذلك أن يمكّن الجهاز المذكورة أعلاه، المؤسسات الخاضعة من التأكد من امتثال المسيرين المستمر لمتطلبات النزاهة، وذلك باستخدام جميع الوسائل القانونية المتاحة، مع الاعتماد على مصادر معلومات موثوقة.

إذا تبين من خلال نتائج التقييمات أو المراقبة، حقائق أو معلومات ذات أهمية يمكن أن تؤثر على نزاهة المسير المعني، يتعيّن على المؤسسات الخاضعة إبلاغ اللجنة المصرفية دون تأخير.

المادة 10: — يجب على المسؤول المؤهل للمؤسسة الخاضعة إبلاغ محافظ بنك الجزائر، دون تأخير، بأي تغيير قد يطرأ على أحد مكونات أو عناصر المعلومات المقدمة في إطار طلب اعتماد المسير.

المادة 11: — يجب على المؤسسات الخاضعة وضع برنامج تكوين متواصل يسمح بترقية وتحسين مستوى تأهيل المسيّرين، لاسيما إدراك المخاطر التي قد تمس نزاهتهم.

الفصل الثالث

أحكام أخرى وشروط خاصة

المادة 12: — لا يجوز تفويض شخص لا يحوز على اعتماد محافظ بنك الجزائر، لتمثيل مسيّر أو أن ينوب عنه.

المادة 13: — فترة صلاحية اعتماد مسير هي تلك المنصوص عليها في التفويض الممنوح له من طرف الهيئة الاجتماعية المؤهلة.

المادة 14: — يخضع تجديد اعتماد المسيّر الذي استفاد من تجديد عهدته من قبل الهيئة الاجتماعية المؤهلة، لنفس شروط التأهيل المنصوص عليها في هذا النظام.

الفصل الرابع

أحكام ختامية

المادة 15: — تقوم المؤسسات الخاضعة بنشر وتحديث المعلومات النوعية المتعلقة بمسيّريها المعتمدين على موقعها الإلكتروني الرسمي، لا سيما عناصر المعلومات المتعلقة بالوظيفة التي يشغلونها وبمسارهم المهني.

المادة 16: — أي انتهاك لأحكام هذا النظام يعرِّض صاحبها للعقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به.

المادة 17: — تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا النظام، لاسيّما تلك الواردة في النظام رقم 92-05 المؤرخ في 17 رمضان عام 1412 الموافق 22 مارس سنة 1992، والمتعلق بالشروط التي يجب أن تتوفر في مؤسسي البنوك والمؤسسات المالية ومسيّريها وممثليها، والنظام رقم 06-02 المؤرخ في أول رمضان عام 1427 الموافق 24 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد شروط تأسيس بنك ومؤسسة مالية وشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة مالية أجنبية.

المادة 18: — ينشر هذا النظام في *الجريدة الرسمية* للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

المحافظ

صالح الدين طالب